

Spoluvlastnictví

Jen málokdo by nechtěl něco pěkného a cenného vlastnit, a když už ne sám, tak alespoň s někým. Pokud mezi spoluvlastníky panuje přátelství, může mít takové spoluvlastnictví i nesporné výhody - dělíte se s druhými o starosti a povinnosti. Pokud ovšem mezi spoluvlastníky panují neshody, spoluvlastnictví se změní v horor.

Každý spoluvlastník má právo k celé věci, což znemaná, že Lojza není výlučným vlastníkem poloviny domu, nýbž spoluvlastníkem domu celého. A to přináší problémy.

Definice spoluvlastnictví

Spoluvlastnictví - vlastnictví dvou nebo více osob k jedné společné věci zároveň Spoluvlastnické podíly mohou být určeny ideálně (**myšlené podíly** - *podíl mladšího syna v rodinném pekařství*), avšak také **reálně** (tj. spoluvlastník má určenu část, která patří jen jemu - *pan Hrdlička podniká spolu se svým přítelem Jeníkem, ale patří mu pouze zahrada jejich společné firmy*).

- Podobným právním institutem je **společné jmění manželů**, které ale může vzniknout jen mezi manželi a budeme se mu věnovat v samostané kapitole

Podílové spoluvlastnictví

Vraťme se zpátky k Lojzovi, který spoluvlastní vilu v Břežanech se Spolkem milovníků jahod. Přestože se Lojza se Spolkem domluvil vilku rozdělit na dva a dva pokoje, nestal se výlučným vlastníkem svých dvou pokojů, ale i nadále spoluvlastní vilku celou.

Starý zákon vlastnická práva spoluvlastníků dosti omezoval a to hlavně tím, že při převodu jednoho podílu bylo třeba nejdříve nabídnout podíl ostatním spoluvlastníkům. To ale NOZ mění.

Mohou nastat **dvě situace**:

1. Vlastnictví úmyslně vzniklo již za účinnosti NOZ:

Takže pokud si dnes otec Pepa se synem Lukáškem koupí pozemek v zahrádkářské kolonii, nebudou v budoucnu nuceni svoji část přednostně nabízet jeden druhému. Nic jim ale nebrání si takové předkupní právo sjednat, pokud chtějí.

2. Vlastnictví sice vzniklo za účinnosti NOZ, ale nezávisle na vůli vlastníků (např. Jako součást dědictví):

Pan Piškot zemřel a odkázal svým vnukům svoji chaloupku. Starší Zdenda ale chce svůj poloviční podíl prodat, a tak má po dobu půl roku povinnost nabídnout svůj podíl mladšímu Pájovi. Pokud Pája chce Zdendův podíl, musí ale zaplatit stejně, jako by nabídl jiný zájemce, pan Ušplesk, který si kus chatičky moc přeje.

😊 Příklad: Majitel dostihových chrtů společně s veterinářem společně koupili jako investici nadějně štěně. Veterinář se ale dostal do finanční tísně a potřebuje svůj podíl prodat. Rád by jej podstoupil svému synovci, který je ochoten si na koupi psa vzít i úvěr. Spolumajitel však s prodejem synovci nesouhlasí a podíl chce odkoupit sám. Pokud se tak veterináři nepodaří ustát finanční problémy natolik, aby mohl podíl na chrtovi prodat až po 1. lednu 2015, kdy spolumajitelovo předkupní právo končí, synovec se spoluvlastnictví svého milovaného psa nedočká.

Naposledy změněno: Pondělí, 29. srpna 2022, 22.40